



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעים (הנתבעים שכנגד- התובעים 2-5)	1	נציגות הבית המשותף ברחוב פינסקר 11 ירושלים
	2	הרנשטיין אנדרו, דרכון זר 112835656
	3	פורמן מורי, דרכון זר 444940064
	4	פורמן פרימיט, דרכון זר 432190610
	5	קירשנר טרי, דרכון זר 213158597
	נגד	באמצעות ב"כ עו"ד צפי פיין
הנתבעים (הנתבע 1- התובע שכנגד)	1	לויט דן, ת.ז. 052648565
	2	איזנברג אוריאל, ת.ז. 66688714
	3	מרזל חיים, ת.ז. 336069075
	4	שרון אלה מאיר

פסק דין

תביעה לחיוב הנתבע בחלקו בביצוע עבודות ברכוש המשותף ותביעה שכנגד שעניינה בטענות ביחס לביצוען של עבודות שלא כדין ברכוש המשותף.

א. רקע

1. עניינו של הליך זה בבית המשותף הידוע כגוש 30021 חלקה 70 (להלן: "**המקרקעין**"). על המקרקעין בנוי בניין הידוע כבית ברחוב פינסקר 11 / מנה 6 (להלן: "**הבניין**"). מדובר בבנין ישן, בן 3 קומות, אשר נבנה ככל הנראה לפני עשרות שנים. עם השנים נבנו על המקרקעין בניינים משותפים נוספים, חדשים, המופרדים בגדר מהבניין והחצרות הסמוכים אליו. לפי הרישום בלשכת רישום המקרקעין, רשומים המקרקעין בבעלותה של רשות הפיתוח בשלמות. התובעים 2-4 הם מי שרכשו את הזכויות בכל יחידות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המגורים – 4 במספר- בבניין (להלן: "הדירות") ואילו הנתבע 1 (להלן: "הנתבע" או "לויט") הוא מי רכש יחידה הממוקמת בגג הבניין ששטחה 8 מ"ר ואליה מוצמד גג הבניין בשטח של 283.8 מ"ר (להלן: "הגג") וכן מחסן בשטח 8.1 מ"ר (להלן: "יחידת הגג"). התובעת 1 היא מי שלטענתה מהווה את נציגות הבניין. על פי הנתען בכתב התביעה המתוקן, הנתבעים 3-4 הם מי שרכשו מהנתבע חלק מזכויותיו ביחידת הגג. הנתבעת 4 היא בת זוגו לשעבר של הנתבע.

2. הבניין הוא מבנה ישן והרכוש המשותף בו מוזנח ביותר. בביקור שערכתי במקום ביום 31.10.19 ניתן היה להבחין כי בעוד שדירת גג שבבעלות התובעים שופצה וחודשה, הרכוש המשותף בבניין ובעיקר חדר המדרגות, נמצא במצב תחזוקתי ירוד באופן חריג. בהקשר זה ציינתי בפרוטוקול הביקור במקום כי "מדובר בבניין נטוש ברובו (למעט בדירה העליונה שם נטען כי מתגוררים סטודנטים ללא תשלום על מנת למנוע פולשים). השטחים המשותפים בבניין מוזנחים מאוד, ניכר כי במשך שנים רבות לא טיפלו בהם. החצר מוזנחת, חלק מחלונות חדר המדרגות שבורים, הרצפה מלוכלכת מאוד" (ראה פרוט' ביקור במקום מיום 31.10.19 עמ' 2 שורות 21-23). יש להדגיש כי מדובר בבניין הנמצא בשכונת טלביה היוקרתית בירושלים ובנקל ניתן להבחין בייחודיות הבניה המקורית שבו, לרבות הסגנון האדריכלי והרצפות המקושטות. הפער הרב הקיים בין הדירה העליונה המשופצת לבין הרכוש המשותף הנראה כשל בניין נטוש שלא דרכה בו רגל אדם מזה מספר עשורים, בולט לעין באופן כמעט בלתי נתפס.

3. התובעים כבעלי הדירות, כמו גם הנתבע כבעל יחידת הגג, חתמו מול עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "עמידר"), המנהלת את המקרקעין בשם רשות הפיתוח, על מסמך תנאי מכר (נספח ה' לתצהיר יחיאל גלמן- להלן: "תנאי המכר"). יוער, כי על אף שהבניין טרם נרשם כבית משותף, ערכה עמידר תשריט של הבניין עם פירוט הדירות ובו גם טבלת השטחים, ככל הנראה, כמסמכים שעתידיים לשמש כסיס לרישומם של הבניין כבית משותף בעתיד (נספח ד' לתצהיר יחיאל גלמן).

4. התובעים טענו כי לאחר שקיבלו מעמידר הודעה לפיה על אף האמור במסמך תנאי המכר "דיירי הבית ינהלו בעצמם את ענייני הבית" (נספח י' לכתב התביעה המתוקן), כינסו ביום 26.3.15 אסיפה כללית במסגרתה החליטו על מינוי נציגות לבית המשותף וכן על ביצוע עבודות תחזוקה לרכוש המשותף ואיטום הגג (נספח יב' לכתב התביעה המתוקן). באסיפה כללית נוספת מיום 15.6.15 (נספח יד) הוחלט לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות תחזוקה בגג ולהזמין חוות דעת מומחה בכל הנוגע למצב האיטום בגג. בהתאם, ביום 29.10.15 ערך המהנדס דוד רייכרט בדיקות לאיתור ליקויים בבניין וברכוש המשותף ובהתאם הגיש את חוות דעתו (נספח טו'). באסיפה נוספת שהתקיימה ביום 17.4.16 (נספח יז) הוחלט על התקשרות עם קבלן לצורך ביצוע עבודות תחזוקה בשטחי הרכוש המשותף ועל חלוקת תשלומים לקבלן בין בעלי הזכויות בבניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבע נמנע מלקיים את החלטות האספות הכללית כמתואר לעיל, לאשר את ביצוע העבודות ולשאת בתשלום חלקו. אי לכך עתרו התובעים, בכתב התביעה המתוקן, לסעדים הבאים:

" לחייב את הנתבעים בתשלום חלקם בעלות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף העולה לכדי 10,970 ₪ בהתאם לחוות דעת ההנדסית אשר צורפה כנספח טו', וכן להורות להם לתקן את האיטום הלקוי בגג הבניין בהתאם להוראות חוות הדעת, ולחלופין לאפשר לתובעים לבצע בעצמם את עבודות האיטום תוך חיוב הנתבעים בעלות העבודות, וזאת בהתאם להוראות סעיף 4-3 לתקנון המצוי..." יש לציין כי תחילה הוגשה התביעה כנגד הנתבע בלבד ובהמשך, בעקבות החלטה מיום 22.4.18, הוגש כתב תביעה מתוקן שכלל גם את נתבעים 2-4.

5. בכל הקשור לסעד שעניינו איטום הגג, הוצע לצדדים במהלך הביקור במקום כי התובעים יבצעו איטום תקני בגג למעט בידוד, אותו יוכלו לבצע ישירות מדירותיהם. הנתבע הודיע במהלך הביקור כי הוא מסכים להצעה זו (ראה בעמ' 3 שורות 22-21 לפרוט' הביקור במקום) וכך גם הודיעו התובעים בסיכומי התשובה מטעמם (ראה סיכומי התשובה מיום 7.1.20 עמ' 6 פסקה 48). **במצב דברים זה הרי שבהתאם להסכמת הצדדים יבצעו התובעים איטום תקני בגג ללא בידוד, וזאת באמצעות איש מקצוע מטעמם וכן ישאו במלוא העלויות הכרוכות בכך.**

6. בהקשר לטיב העבודות עצמן, הגישו התובעים, בהתאם להחלטת מיום 11.9.16, את רשימת העבודות שיש לשיטתם לבצע במקרקעין ולפיה עלותן הכוללת היא 970,491 ₪ (ראה רשימת העבודות אשר הוגשה ביום 19.9.16, להלן: **"רשימת העבודות"**). בכל הנוגע לכלל העבודות המפורטות ברשימה זו, הגיש הנתבע הודעה ביום 28.9.16 ממנה עלה כי הוא מתנגד לביצוען. עם זאת, בעדותו בדיון שנגע לצו המניעה מיום 4.4.17 נסוג בו מעמדה זו והודיע כי: **"אני מסכים שיבצעו את כל העבודות מהמסמך מיום 19.9.16 וישאו בעלויות הכרוכות בו אבל לא תחת נציגות הבית המשותף אלא תחת התובעים 2-5. אין לי בעיה לשאת בחלק היחסי שלי בעלויות בתנאי שאשלם 10,000 ₪ כדי לבצע חלונות"** (עמ' 9 שורות 8-9). אמנם בהמשך עדותו הודיע לויט כי הוא מתנגד לביצוע עבודות איטום בגג הצמוד ליחידת הגג שבבעלותו, אולם, כאמור, במהלך הביקור במקום נעתר לביצוע עבודות אלו, דבר שהוביל להשגת הסכמות בנושא.

7. עוד יש לציין כי במסגרת רשימת העבודות נכללו גם "עבודות איטום" (מס' 4 ברשימה זו) אשר עניינן בשיקום איטום קירות החוץ ועלותן נאמדה על 120,000 ₪. במהלך ההליך הגיעו הצדדים להבנות גם בנושא זה והעבודות בוצעו בפועל בפיקוח המהנדס דוד רייכרט, כמינוי מטעם המפקח, ובכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטה מיום 5.9.18.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. הנתבע, מצדו, הגיש כנגד התובעים כתב תביעה שכנגד. בתובענה זו טען כי מאז שרכשו התובעים את זכויותיהם הם פעלו במקרקעין וברכוש המשותף כבשלהם תוך התעלמות מהנתבע ופגיעה בזכויותיו. בהקשר זה נטען, בין היתר, כי הניחו צנרות בחדר המדרגות ובגג, התקינו מתקן מיזוג אוויר בחדר המדרגות, התקינו מתקן מיזוג אוויר בחצר, פתחו דלת מדירתם אל בור המים הנמצא בסמוך וכן פתחו חלון לא תקני מהדירה בקומת הקרקע אל חדר המדרגות. במקור, כללה התביעה שכנגד סעדים רבים, אולם בהחלטה מיום 4.4.17 נמחק חלק ניכר מהסעדים שהתבקשו בכתב התביעה. כמו כן בשים לב להסכמת הצדדים בנוגע לביצוע האיטום בגג כאמור לעיל, התייתר גם סעד שהתבקש בהקשר זה (למנוע מהתובעים ביצוע איטום בגג). בנוסף ובכל הנוגע לתביעה שכנגד, הגיעו הצדדים להסכמות במהלך אותו דיון לפיו: "מוסכם גם כי לגבי בור המים, הבור ייסגר בדלת המנועול, ולכן מתייתר הצורך בצו מניעה בהקשר זה. מוסכם כי יינתן למשיב מפתח לבור" (ראה פרוט' דיון מיום 4.4.17 עמ' 9 שורות 8-9). לפיכך, נותרו בעינם הסעדים הבאים: להורות לתובעים לסלק מחדר המדרגות ומהגג צנרת מיזוג אוויר, צנרת ביוב וצנרת מים. כמו כן להורות להם לסלק מהרכוש המשותף מתקני מיזוג אוויר. להורות לנתבעים לאטום את הפתח שפתחו מהדירה שבקומת הקרקע אל חדר המדרגות. להורות לנתבעים להימנע מביצוע עבודות בנייה וחפירה בכל שטח החלקה, להורות לתובעים להימנע מלצרף או לספח לדירותיהם שטחים המהווים רכוש משותף לרבות כאלו הצמודים בצמידות מיוחדת לכלל הדירות שבבניין.

9. הנתבע ניהל תביעה בבית משפט השלום בירושלים (ת.א 20101-08-16) במסגרתה עתר למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על התובעים ביצוע עבודות שיפוץ ברכוש המשותף. במקביל, עתר למתן צו מניעה זמני שעניינו להימנע מביצוע עבודות חפירה במקרקעין, להימנע מביצוע עבודות בגג ולהימנע מלספח לדירות התובעים שטחים המהווים רכוש משותף או כאלה הצמודים בצמידות מיוחדת לדירות הבניין. צו מניעה ניתן בהיעדר התייצבות התובעים אולם התאפשר לתובעים להגיש בקשה לביטולו (החלטה מיום 11.8.16, נספח ו' לבקשה לביטול צו מניעה זמני שניתן במעמד צד אחד). הבקשה לביטול צו המניעה הזמני הגיעה לפתחי ולאחר הגשת כתבי טענות וקיום דיון בבקשה ניתנה ביום 22.5.17 החלטה במסגרתה צומצם צו המניעה שניתן בבית משפט השלום כך שנקבע כי על התובעים להימנע מביצוע עבודות חפירה ובנייה בכל שטח המקרקעין ולהימנע מביצוע עבודות בגג כולל עבודות איטום. הובהר, כי צו המניעה לא חל על יתר העבודות המבוקשות וממילא לא על שיפוץ פנימי בדירות התובעים.

10. לתקופת מה הועבר ניהול ההליך לכב' המפקח (כתוארו דאז) א. סילברמן. ביום 11.7.18 התובעים הגישו בקשה לעיון מחדש בהחלטה למתן צו מניעה זמני. לאחר דיון בבקשה ובהתאם להסכמות הצדדים, הוסכם על מתווה לביצוע עבודות בנייה וחפירה כפי שפורט בסעיף 7 לעיל, כאשר, כאמור, עבודות אלו בוצעו זה מכבר. בשים לב להסכמות שהתקבלו בנוגע לביצוע האיטום בקירות החוץ על דרך חפירה, ביצוע איטום על הגג ולהחלטתי כאמור לעיל, הרי שלמעשה צו המניעה הזמני מתאיין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. עיקרי טענות התובעים

11. התובעים טוענים בסיכומיהם כי בשים לב לעמדת הנתבע, כפי שהובעה במהלך התקדמות ההליכים, לפיה איננו מתנגד לעצם ביצוע העבודות, נותרה המחלוקת הנוגעת לעצם חיובו בחלקו בביצוע עבודות אלו, בהתאם לרשימת העבודות. נטען כי יש לחייב את הנתבע בסכום המבוקש בתביעה בהתבסס על סעיף 12 לתקנון המצוי וכן על הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969.

12. בכל הנוגע להסתייגות הנתבע מחוקיותה של הנציגות וביצוע העבודות תחת חסותה נטען כי טענותיו של הנתבע הן טכניות וחסרות משמעות. עוד נטען כי ככל שמוכח כי מדובר בעבודות להחזקה תקינה אין משמעות לשאלה האם ההחלטה על ביצוען התקבלה כדין, כל עוד מוכח כי אלו אכן דרושות לשם החזקה תקינה של הרכוש המשותף. בהתייחס לטענת הנתבע כי לא קיימת נציגות לבניין, נטען כי נפסק זה מכבר שהחוק אינו מכיר במצב של העדר נציגות וכי מי שטוען כי נציגות מכהנת איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהול והחזקת הרכוש המשותף. לטענת התובעים, הם הוכיחו כי במשך שנים הם מנהלים בעצמם את כל ענייני הרכוש המשותף, לרבות תשלום על ההוצאות השוטפות הכרוכות בכך, כאשר הנתבע אינו שותף לכך. נטען כי הנתבע לא הוכיח קיומה של נציגות אחרת מלבד לתובעת 1.

13. ביחס לתביעה שכנגד טענו התובעים בסיכומיהם כי בעוד שהסעדים שהתבקשו בכתב התביעה שכנגד נומקו בכך שנועדו להבטיח שלא תמנע מהנתבע אפשרות מימוש זכויות הבניה על הגג בעתיד, במסגרת ההליך התברר כי זכויות הבניה בחלקה כלל אינן שייכות לו וממילא נשטט הבסיס עליה יושבת התביעה שכנגד כולה. לטענת התובעים, התנגדותו של הנתבע מקורה במניעים זרים ובחוסר תום לב. עוד טוענים התובעים, כי גם לגופו של עניין הסעדים המבוקשים בכתב התביעה שכנגד אינם יכולים להתקבל. נטען כי בכל הנוגע לסעדים שעניינם פינוי תשתית של צנרת משטח הרכוש המשותף הרי שהם הוגשו בשיהוי ניכר. עוד נטען כי התובעים לא ביצעו עבודות להתקנת מערכות כלשהן או לפתיחת פתחים חדשים מאז שרכשו את הזכויות בבניין. נטען כי הנתבע רכש את זכויותיו בבניין במצבו הנוכחי ומעולם לא העלה טענה בעניין. עוד נטען כי מערכות הביוב, המים והמיזוג אשר התובע מבקש לסלק משמשות את יחידות המגורים של התובעים ומשמעות הסרתן היא אי יכולת להתגורר בבניין. כמו כן נטען כי סעדים מבוקשים אלו סותרים את ההתחייבות שלקח על עצמו הנתבע במסגרת הסכם הרכישה עליו חתם מול עמידר אשר קובע מפורשות הוראות בנושא. באשר לסעד שעניינו איטום הפתח מדירתם שבקומה התחתונה אל בור המים ואת הפתח שפתחו מדירה זו אל חדר המדרגות, נטען כי אין בכוונתם לספח את בור המים וכי סתימתו נובעת מטעמי בטיחות בלבד. עוד נטען ביחס לסעדים אלו כי הם תיאורטיים וערטילאיים. בנוגע לסעד שעניינו במתן צו מניעה קבוע אשר נועד למנוע מהתובעים ביצוע חפירה בתחומי החלקה נטען כי לאחר ביצוע החפירה בהתאם להסכמות הצדדים בהליך, אין כל עבודה כזו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על הפרק. גם באשר לסעד אשר נועד למנוע מהתובעים לספח שטחים לדירותיהם, נטען כי לא הוצג ולא בדל ראיה לכוננת סיפוח כזו.

ג. עיקרי טענות הנתבע

14. בכל הנוגע לתביעה בהליך העיקרי טוען הנתבע בסיכומיו כי לא התנגד לביצוע העבודות כמבוקש, אלא שהתנגד לביצוע חפירה סביב הבניין באופן שיפגע במימוש זכויות הבניה המוקנות לו וכן התנגד לאיטום הגג השייך לו. לטענת הנתבע, בשים לב להסכמתו במהלך ההליך לא ברור לו מדוע התובעים לא המשיכו בביצוע העבודות. באשר לסעד הכספי המבוקש נטען כי זה לא הוכח, שכן לא הוצגה רשימת עבודות עדכניות או הצעת מחיר. בנוגע לצו עשה לאיטום הגג טוען הנתבע כי ניתן לפעול לפי הסכמתו. בסיכומיו הדגיש הנתבע כי הוא מבקש שהעבודות המוצעות בקומת הגג (חלונות ודלתות) לא תבוצענה וכי הואיל שעלות עבודות אלו הן בסכום אותו מבקשים לגבות מהנתבע, יופטר הנתבע מתשלום כנגד אי ביצוע העבודות.

15. הנתבע טוען כי התובעת 1 היא ישות פיקטיבית, שאיננה קיימת. לטענתו, החלטות האסיפה הכללית התקבלו שלא כדין היות שעל פי הוראות החוק כמו גם התקנון המצוי אין לדיירי הבניין כל אפשרות לכנס אסיפה בעצמם ללא פניה מוקדמת לנציגות על מנת לכנס את האסיפה. במקרה בו טרם מונתה נציגות יש לפנות אל המפקח על רישום המקרקעין אשר רשאי למנות נציגות זמנית. עוד נטען כי במקרה דנן קיימים על החלקה עוד 2 בניינים אשר אמורים להתנהל על ידי אסיפה אחת ונציגות אחת ולא ניתן לכנס אסיפה של אחד המבנים בלבד.

16. מכל מקום נטען כי היות שהצדדים הגיעו להסכמה בנוגע לביצוע עבודות האיטום בגג והחפירה ברכוש המשותף, ממילא אין צורך להכריע בשאלת קיומה של הנציגות. לטענת הנתבע בסיכומיו, במהלך ההליך התברר כי אין לתובעים כל חלק ברכוש אשר חיצוני לדירותיהם, שכן אין להם כל הצמדה וכל חלק אחר ברכוש המשותף. נטען כי תנאי הסכם המכר עליו חתומים התובעים תומכים בסעדים המבוקשים על ידו בכתב התביעה שכנגד. הנתבע טוען כי צו המניעה הקבוע שנועד למנוע מהתובעים ביצוע חפירות בתחומי הרכוש המשותף נדרש, שכן התובעים כבר ביצעו חפירה, אך נמנעו מלחפור באיזור המחלוקת. לטענתו, הדבר נעשה באופן שאינו מתיישב עם טענותיהם בדבר הצורך לחפור שם כדי למנוע רטיבות ודליפות צנרת. עוד נטען כי הואיל שהתובעים הצהירו כי אין להם כוונה לבצע חפירות נוספות, ברור כי מתן הצו הקבוע לא יפגע בזכויותיהם. בסיכומיו הבהיר הנתבע את הסעדים שעומדים על הפרק מבחינתו בכל הנוגע לתביעה שכנגד: "שהתובעים יצטוו לסלק את הצינורות שפורצים אל הגג, לסלק צנרת וכל חפץ אחר ששמו מחוץ לדירותיהם, לרבות בחדרי המדרגות ובגינה (לרבות המזגן בגינה על כל יחידותיו) ולאטום את הפריצה לבור המים. כן מבוקש להפוך את צו המניעה הזמני לקבוע, כך שיאסור על הנתבעים שכנגד לבצע חפירות סביב הבית" (סעיף 28 לסיכומיו). הנה כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כן, יתר הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה שכנגד ונותרו תלויים ועומדים לאחר ההחלטה מיום 4.4.17 נזנחו למעשה על ידי הנתבע בסיכומיו.

טיעוני הנתבעים 2-4

17. הנתבעים 2-3 טענו בכתב הגנתם כי אינם מתנגדים לטענות התובעים בכתב התביעה בכפוף לשמירת זכויותיהם. לטענתם, במסגרת התקשרותם עם הנתבע הם רכשו חלק מהזכויות בגג. עוד נטען כי בינם לבין הנתבע מתנהל הליך בוררות בקשר לחלק מהעסקה שאינה רלוונטית לתובענה דנן. הנתבעים 2-3 ציינו כי "אינם מתנגדים לביצוע עבודות פנים לתיקון ולאיתוס אשר חפצים התובעים לבצע בבניין לצורך שמירה על איכות חייהם ובלבד שזכויות הבנייה הקיימות ו/או העתידיות בגג לא תפגענה". במהלך דיון ההוכחות שהתקיים ביום 31.10.19 חזרו הנתבעים 2-3 על עמדתם זו, וב"כ הבהיר כי: "לגבי רשימת העבודות שהוגשה בספט' 2016 ואותה מבוקש לבצע אנו לא מתנגדים למעט החפירות שהבנתי שזה לא רלוונטי" (עמ' 30 שורות 44-45). הנתבעים 2-3 הגישו תצהיר עדות ראשית של הנתבע 2 אולם הוא לא נחקר עליו והם אף לא סיכמו טענותיהם.

18. הנתבעת 4 ציינה בכתב הגנתה כי היא מצויה בשלהי הליך משפטי לסעד הצהרתי ופירוק שיתוף בבית המשפט לענייני משפחה לקביעה כי הרכוש המשותף שנצבר במהלך חייה המשותפים עם הנתבע הוא משותף להם בחלקים שווים ובין היתר עותרת היא למחצית מהזכויות ביחידת הגג וזכויות הבנייה השייכות לה. לטענתה, היא אינה מכירה בזכויות הנתבעים 2-3. בהקשר לטענות התובעים בנוגע לכינוס האסיפה הצטרפה הנתבעת 4 לטענות הנתבע. נטען כי התביעה היא ניסיון למחטף בטענה תמימה של "שיפוץ תשתיות" וזאת כדי ליצור מצב בו לתובעים תהיה השליטה המלאה על הנעשה בבניין. הנתבעת 4 לא הגישה ראיות בהליך ואף לא סיכמה טענותיה בו.

ד. דיון והכרעה

19. למעשה, המחלוקת שנותרה בין הצדדים מצומצמת למדי וכל שנותר להכריע הוא האם יש לחייב את הנתבע בתשלום כמבוקש וכן האם יש לקבל את הסעדים אשר נותרו בכתב התביעה שכנגד (כפי שעולה מסיכומי הנתבע) – היינו סילוק צנרת ומזגן, איתוס בור המים ומתן צו מניעה קבוע אשר יאסור ביצוע חפירות סביב הבניין והצמדת שטחים משותפים לדירות הנתבעים.

20. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") קובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי קובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

22. השאלה עד היכן מהווה פעולה מסוימת "החזקה תקינה" נדונה בע"א (ירושלים) 4329/03, עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21, ירושלים, תק-מח 1/2004(1), 7499, שם כדלקמן-

"סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית...".

23. כאמור לעיל, כבר בעדות הנתבע בדיון שנגע לצו המניעה מיום 4.4.17 הוא הודיע כי: "אני מסכים שיבצע את כל העבודות מהמסמך מיום 19.9.16 ויישאו בעלויות הכרוכות בו אבל לא תחת נציגות הבית המשותף אלא תחת התובעים 5-2. אין לי בעיה לשאת בחלק היחסי שלי בעלויות בתנאי שאשולם 10,000 ₪ כדי לבצע חלונות" (ראה פרוט' דיון מיום 4.4.17 עמ' 9 שורות 8-9). על עמדה זו חזר בדיון ההוכחות שהתקיים ביום 3.10.19. בעדותו זו נשאל כך: "ש. חוץ מעבודות חפירה אתה מתנגד לעוד דברים? ת. אל תגע בשטח המשותף. מסכים למעט חפירה. לשאלת המפקחת לאיזו חפירה ברשימת העבודות אני מתנגד אני משיב עבודה רביעית ברשימה שבוצעה באופן מגמתי וחלקי". (עמ' 28 שורות 26-30). בהמשך עדותו ציין הנתבע כי הוא מתנגד גם לפריטים המופיעים בסעיף 8 להודעה שהוגשה מטעמו ביום 28.9.16. מדובר בעבודות הנוגעות לאיטום קירות חוץ, איטום גג עליון, סתימת בורות שלא בשימוש ואספקה והרכבה של חלונות ודלתות עץ ב"ביתן הגג", שלטענתו היא יחידת הגג שבעלותו (ראה פרוט' 31.10.10 עמ' 29 שורות 34-40). בתגובה הודיע ב"כ התובעים כי: "אני רק מצהיר שאנו לא זקוקים יותר ומבחינתנו העבודות שיקום קירות החוץ הושלמו וגם סתימת בורות אנו לא זקוקים כי הושגה הסכמה ואין לנו צורך מעבר להסכמה בעבודות. ולגבי הרכבת דלתות וחלונות עץ אני שוב מבהיר שלא מדובר ביחידה ששייכת לנתבע". (עמ' 28 שורות 42-44).

24. בשים לב להסכמת הנתבע לביצוען של העבודות ברשימת העבודות וכן להסכמה שהושגה בנוגע לביצוע עבודות האיטום בגג, נותר למעשה להכריע בשאלה האם יש לכלול במסגרת ביצוע עבודות אלו גם את החלפת הדלת והחלונות בקומת הגג- עבודות אליהן מתנגד הנתבע וכן בחלקו של הנתבע בתשלום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העבודות תומחרו ברשימת העבודות בסכום כולל של 970,491 ₪. מסכום זה יש להפחית את עלות איטום הגג (50,250 לפי רשימת העבודות), אשר בהתאם להסכמה הושתה במלואה על התובעים. כמו כן, בהתאם להצהרת ב"כ התובעים לפיה אין עוד צורך בעבודה לסתימת בורות, יש להפחית גם עלות עבודה זו אשר תומחרה ברשימת העבודות ב-2,000 ₪ (פריט 35 ברשימת העבודות). לפיכך העלות הכוללת היא 918,241 ₪.

25. מהביקור שערכתי במקום וכן מעיון ברשימת העבודות עולה כי מדובר בעבודות להחזקה תקינה לכל דבר ועניין. עסקינן בבניין בו הרכוש המשותף נמצא במצב ירוד, אולי הירוד ביותר שראה מותב זה בכל עשרות אם לא מאות ביקורים שערך בבתים משותפים. באופן מובהק, הרכוש המשותף זקוק לתחזוקה שוטפת ביחס לרכיבים המצוינים ברשימת העבודות. למעשה, אף הנתבע אישר במהלך דיון ההוכחות, כאמור, כי הוא מסכים לביצוע עבודות אלו, כאשר המחלוקת הייתה בעיקר על אופן ביצוען של עבודות החפירה- עבודות שבוצעו זה מכבר בהתאם למתווה מוסכם- וכן על ביצוע עבודות האיטום בגג- דבר אשר גם ביחס אליו הגיעו, כאמור, הצדדים להסכמות. העלויות שהציגו התובעים ברשימת העבודות לא הופרכה והנתבע לא הציג כל הצעת מחיר נגדית. באשר לשתי עבודות ביחס אליהן נותרה התנגדותו של הנתבע והוא חזר עליה גם במהלך הביקור במקום- החלפת הדלת בגג וכן החלפת חלונות : באשר לדלת הרי שבביקור במקום נוכחתי לראות כי קיימת דלת מברזל במעבר מחדר המדרגות לגג. מדובר בדלת ישנה וחלודה בחלקה הגדול. כמו כן קיים חלון בקומת חדר המדרגות של הגג, ללא זכוכית ועם סורגים בלבד. עם זאת, באותה מבואה לגג קיימת דלת אחת וחלון אחד בלבד. רשימת העבודות, ביחס לגג, נושאת את הכותרת "ביתן בגג" ומפורטות בה העבודות הבאות : "אספקה והרכבת דלתות עץ"- כמות של 2- מחיר ליחידה 5,000 סה"כ – 10,000 וכן : "אספקה והרכבת חלונות עץ"- כמות של 2- מחיר ליחידה – 4,500 סה"כ 9,000. לפיכך, יש לאשר ביצוע העבודות בכמות של דלת אחת וחלון אחד בלבד בסך של 9,500 ₪. יש להבהיר כי מדובר בהחלפת חלון ודלת בביתן המבואה דרכו מתבצעת היציאה לגג ואין לבצע כל עבודות ביחידת הגג הפרטית של הנתבע.

26. אי לכך, מסך של 918,241 ₪ יש להפחית סך נוסף של 9,500 ₪ כך שהסכום הנותר לעבודות ההחזקה **התקינה הוא של 908,741 ₪**. הנה כי כן, יש מקום לאשר את ביצוע העבודות הכלולות ברשימת העבודות (למעט, כאמור עבודות האיטום שכבר בוצעו (סעיף 4 לרשימת העבודות), עבודות איטום הגג אשר יבוצעו בהתאם להסכמת הצדדים (סעיף 5 ברשימת העבודות) וכן סתימת הבורות (סעיף 35 לרשימת העבודות) ולחייב את הנתבע בחלקו היחסי. בהקשר לחלקו של הנתבע בתשלום הציגו התובעים את טיוטת תשריט הבניין מעמידר ובו פירוט שטחי הדירות (ראה נספח ד' לתצהיר יחיאל גלמן מטעם הנתבעים). נתונים אלו לא הופרכו או נסתרו ולפיכך שטחי הדירות הוכחו בהתאם לאמור בו. סך כל שטחי הדירות לפי תשריט זה הוא 681.4 מ"ר. יחידת הגג היא שבשטח של 8.4 מ"ר. ולכן חלקו היחסי של הנתבע בתשלום לפי הוראת סעיף 58 לחוק (שטח דירת הנתבע ביחס לשטחי כלל הדירות) הוא 0.012. לפיכך, חלקו של הנתבע בתשלום הוא 908,921 חלקי 0.012, **היינו 10,904 ₪**.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. בשים לב להסכמת הנתבע לביצוע עבודות כאמור ולקביעות דנן, אין צורך להכריע במסגרת הליך זה האם התובעת 1 היא אכן הנציגות החוקית של הבניין או אם לאו והאם האספות הכלליות כונסו כדין. היות שהעבודות שאושרו לעיל הן למעשה עבודות להחזקה תקינה שלמרבייתן הנתבע עצמו נתן אישורו, ניתן להורות על ביצוען אף ללא הכרעה במחלוקת זו שהתגלעה בין הצדדים. למען הסר ספק אני מורה כי העבודות יבוצעו כאמור ברשימת העבודות ולא יחרגו מהן כאשר הדבר יעשה בפיקוחם ובניהולם של התובעים 2-5 או מי מטעמם, לרבות בחירת קבלן ובלבד שטיב העבודות שיבוצעו יתאמו את האמור ברשימת העבודות והנתבע לא יחויב בסכומים נוספים לשם ביצוען.

28. עוד אעיר כי על אף שהצדדים הכבירו מילים בכל הנוגע לטיב זכויות הבנייה שיש או אין לנתבע, לא מצאתי כל צורך להידרש למחלוקת זו שעה שאין היא רלוונטית באופן כלשהו להכרעה בהליך זה. כך גם טענת הנתבע לפיה אין לתובעים כל חלק ברכוש המשותף הועלתה רק במהלך ההליכים ובאופן מובהק לראשונה בסיכומיו והיא ממילא בגדר הרחבת חזית אסורה.

29. **סיכומי של דבר. בכל הנוגע לתביעה העיקרית - התביעה מתקבלת בהתאם לאמור לעיל כאשר חלקו של הנתבע בתשלום הוא 10,904 ₪. סכום זה ישלם הנתבע לתובעים באמצעות בא כוחם, בתוך 30 יום.**

30. באשר לנתבעים 3-4, הרי אף לטענתם הם אינם רשומים כבעלי זכויות בעמידר ולהם טענות ביחס לנתבע עצמו, חלקם מתבררים בהליכים משפטיים מקבילים. אין מקום או צורך לדון במחלוקת אלו במסגרת ההליך דנן. היות שאין חולק כי הנתבע הוא היחיד הרשום ברישומי עמידר כבעלים הוא זה שיישא בתשלום באופן שנקבע לעיל כלפי התובעים. אין בכך כדי לקבוע דבר ביחס למחלוקות שבין הנתבע לנתבעים 2-4 אשר יוכרעו בערכאות המוסמכות. ככל שיסבור הנתבע כי קיימת לו חובת שיפוי כלשהי מהנתבעים 2-4 או חלקם, זכויותיו ביחס לכך שמורות לו.

התביעה שכנגד

31. **סילוק צנרת מחדר המדרגות ומהגג (צנרת מיזוג אוויר, צנרת ביוב וצנרת מים)** - הנתבע לא הבהיר בתביעתו מהי הצנרת שמבוקש לסלקה באופן פרטני, אלא הסתפק בתיאורים כלליים. בתצהירו ציין כי מדובר ב "התקנת צנרות ביוב, מיזוג אוויר ומים בחדר המדרגות (חדר מדרגות השירות שבצפון מערב המבנה) וכן בגג". (ראה סעיף 35 לתצהירו). בביקור שערכתי במקום ראיתי כי אמנם מותקנות צנרות בחדר המדרגות באופן שפוגע בחזות של חדר המדרגות כולו. עם זאת, העברת הצנרת באופן בה נעשתה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף ולא מצאתי כי היא מהווה פגיעה כלשהי בנתבע ובלבד שהצנרת תחופה בגבס בצבע התואם את צביעת כל חדר המדרגות. אי לכך אני מורה כי על התובעים לחפות את הצנרת בחדר המדרגות והשייכת לדירותיהם בכיסוי גבס. בגג הבניין לא ראיתי צנרת אלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פתחים שונים שלא הוכח מתי נפערו ועל ידי מי. אי לכך, לא מצאתי בסיס להורות לתובעים לבצע פעולה בכל הנוגע לצנורות בגג, אשר לא הוכחו כלל.

32. באשר לסעד שעניינו סילוק מתקני מיזוג אוויר מהרכוש המשותף. לא עלה בידי הנתבע להבהיר או להוכיח מהם מתקני מיזוג האוויר אליהם הוא מכוון. בביקור במקום ראיתי אמנם כי אכן אל מול הכניסה לבניין ברחוב מנה 6 קיים מנוע מיזוג אוויר גדול. מיקומו של המנוע וגודלו חורג מ"שימוש סביר" ברכוש המשותף שניתן לבצעו ללא קבלת הסכמת רוב בעלי הדירות כנדרש לפי סעיף 2 (א) לתקנון המצוי. אמנם הצבת מנועי מזגן הוכרה בפסיקה לעיתים כ"שימוש סביר" אולם ברובם ככולם של המקרים דובר על מנועי מזגן בגודל ממוצע המותקנים על גבי הקירות החיצוניים של הבניין (ראה למשל ע"א (ת"א) 991/97 **נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 13.1.98), ע"א (י-ם) 2560/01, **נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 19 נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 4.4.02). במקרה הנדון מדובר במתקן גדול מימדים הניצב ממש אל מול פתח הכניסה לבניין מצד רחוב מנה ולפיכך לשם התקנתו נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות בבניין. במקרה דנן התובעים מהווים את רוב בעלי הדירות בבניין ולפיכך די בהסכמתם על מנת להותיר את מנוע המזגן במקום בו הוא מותקן.

33. איטום הפתח מהדירה שבקומת הקרקע אל חדר המדרגות-בביקור במקום הבחנתי כי בדירת הקרקע לא נפער כל פתח אל חדר המדרגות אלא קיים חלון שנראה מקורי הפונה אל עבר חדר המדרגות (ראה פרוט' ביקור במקום מיום 31.10.19 עמ' 3 שורה 17). לפיכך, לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי התובעים פתחו פתח וממילא כי עליהם לאטמו.

34. למען הזהירות יצוין כי בכל הנוגע לסעד המתייחס לבור המים, הגיעו הצדדים להסכמות המייתרות צורך בצו מניעה בהקשר זה ביום 4.4.17 ועל התובעים לפעול בהתאם לו, היינו על התובעים לסגור את בור המים בדלת עם מנעול וליתן לנתבע העתק המפתח. ככל שטרם עשו כן עליהם לעשות זאת לאלתר. יוסף, כי במהלך הביקור במקום ראיתי כי הקיר הגובל בין דירת הקרקע לבור המים פרוץ ויש בו פתח. על כן ובנוסף לאמור על התובעים לסגור בקיר בלוקים את הפתח שבין דירת הקרקע לבור המים ולהותירו סגור כאמור לעיל. יש לעשות כן בתוך 30 יום.

35. באשר לסעדים שעניינם הימנעות מביצוע עבודות בנייה וחפירה בכל שטח החלקה וכן הימנעות מלספח לדירותיהם שטחים המהווים רכוש משותף לרבות כאלו הצמודים בצמידות מיוחדת לכלל הדירות שבבית. מדובר בסעדים תיאורטיים שעה שלא עלה בידי הנתבע להוכיח כי בכוונת התובעים לספח לדירותיהם חלקים מהרכוש המשותף או כאלו הצמודים בצמידות מיוחדת ואף לא כי בכוונתם לחפור מעבר לחפירות שביצעו הצדדים בהסכמה לשם איטום קירות החוץ. ברי כי על התובעים לפעול על פי דין וכחוק אך אין כל צורך בסעד כללי שיוורה להם לפעול כך (ראה לעניין זה למשל הפ (ת"א) 1733/09



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/219/2016, 1/43/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קטי ישראל נ' מדינת ישראל פקיד הסדר מקרקעין ת"א [פורסם בנבו] 24.3.2013, ע"א 490/92 שאבי נ' אררט חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מ"ז(3) 701, עמ' 706, 707. יצוין כי בניגוד לפסק הדין אליו הפנה הנתבע - עש"א (חי) 33565-07-17\ **דינור נ' עדי**, 12.11.17 פורסם ב"נבו", במקרה דנן אין מדובר בנתבע אשר תיקן לפי המבוקש בכתב התביעה לאחר שאחריותו הוכחה ועל כן יש מקום ליתן צו קבוע. במקרה הנדון הגיעו שני הצדדים להסכמות לגבי אופן וביצוע חפירה ואיטום, כפי שדרשו התובעים, מבלי שהוכחה כל פגיעה בנתבע ומבלי שהוכח כי התובעים מעוניינים בביצוע חפירה נוספת ולצרכים אחרים.

ה. סוף דבר

36. התביעה העיקרית מתקבלת במובן זה שאני מורה לנתבע לשאת בחלקו בעבודות ההחזקה התקינה של הרכוש המשותף בסך כולל של **10,904** ₪. סכום זה ישלם הנתבע לתובעים באמצעות בא כוחם, בתוך 30 יום. העבודות יבוצעו כאמור ברשימת העבודות ולא יחרגו מהן כאשר, בהתאם להסכמת הנתבע, הדבר יעשה בפיקוחם ובניהולם של התובעים 2-5, לרבות בחירת קבלן ובלבד שטיב העבודות שיבוצעו יתאמו את האמור ברשימת העבודות והנתבע לא יחויב בסכומים נוספים לשם ביצוען.

37. התביעה שכנגד מתקבלת חלקית. על התובעים לחפות את צנרת חדר המדרגות השייכת לדירותיהם בכיסוי גבס אשר ייצבע בצבע התואם את קירות חדר המדרגות לאחר שיצבעו מחדש. יש לעשות כן במהלך ביצוע העבודות המנויות ברשימת העבודות במקביל לצביעת חדר המדרגות. בהתאם להסכמתם, על התובעים לסגור את בור המים בדלת עם מנעול וליתן לנתבע העתק המפתח. ככל שטרם עשו כן עליהם לעשות זאת לאלתר. בנוסף לאמור על התובעים לסגור בקיר בלוקים את הפתח שבין דירת הקרקע לבור המים ולהותירו סגור כאמור לעיל. איטום הפתח יעשה בתוך 30 יום.

38. כעולה מהמתואר לעיל, הנתבע אישר כבר בשלבים הראשוניים של ההליכים את ביצוע מרבית העבודות המבוקשות כך שהסכסוך שנוצר בין הצדדים התמקד בהקשר לזכויות הבנייה או לשאלת קיומה של נציגות. נושאים אלו, שנוותרו במחלוקת, לא נדרשו להכרעה במסגרת ההליך, כפי שגם הובהר לצדדים מספר פעמים במהלך ניהול ההליכים עצמם. בנוסף, הצדדים הגיעו להסכמות במהלך ניהול ההליך ביחס לעיקר העבודות שהיו במחלוקת. אף על פי כן, עמדו הצדדים על שמיעת ראיות ומתן פסק דין בהליך. בנסיבות אלו ובשים לב לתוצאות ההליכים, יישא כל צד בהוצאותיו. למען הסר ספק צו המניעה הזמני מיום 22.5.17 - מבוטל.

ניתן היום, יא ניסן תש"פ, 5 אפריל 2020, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין